

[문제-1]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	甲은 피고 1 내지 4에 대해 대위소를 병합 제기한바 대위소 성질에 따른 대위소 요건과 공동소송 요건, 병합청구 요건 논한다.
2. 대위소의 법적 성질 2	
(1) 학설	
	1)법정소송담당설은 대위소를 채권자가 채무자를 대신하여 제3채무자에 대한 소송수행권을 갖는 법정소송담당으로 본다.
	2)고유대위권설은 대위소를 채권자가 자신의 이익을 위해 민법이 그에게 인정한 고유의 대위권을 행사하는 것으로 본다.
(2) 判例	
	채권자가 채무자에 대한 권리보전을 위해 채무자를 대위해 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 행사하는 법정소송담당이라 한다.
(3) 검토	
	대위권 행사 효력이 채무자에게 직접 귀속되므로 판시 타당하다.
3. 대위소 요건 2.5	
(1) 判例 및 학설	
	1)判例 및 법정소송담당설
	피보전권리, 보전의 필요성, 채무자 권리 불행사를 소송요건으로 보며 흠결시 당사자적격 흠결로 대위소를 부적법 각하한다고 한다.
	다. 피대위채권을 본안요건으로 보며 흠결시 대위소 기각한다.

2)고유대위권설	
피보전권리, 보전의 필요성, 채무자 권리 불행사, 피대위권리 모두 본안요건으로 흠결시 대위소를 기각한다.	
(2) 검토	
담당설이 타당한바 피보전권리, 보전 필요성 채무자 권리 불행사를 소의 적법요건으로 보고 피대위권리는 본안요건으로 본다.	
4. 공동소송 주관적 요건 및 병합청구 객관적 요건 1	
(1) 공동소송 주관적 요건 [제65조]	
권리의무 발생원인이 공통되거나 동종이어야 한다.	
(2) 병합청구 객관적 요건 [제253조]	
여러 청구는 동종절차 따라야 하고 공통관할 인정되어야 한다.	
5. 사안해결 1.5	
(1) 채권자 甲의 대위소는 채무자 A에 대해 갖는 채권 보전을 위해 A를 대위하여 A의 제3채무자들인 피고 1 내지 4에 대한 채권을 대위행사하는 법정소송담당이다.	
(2) 甲은 대위소 적법요건으로 A에 대한 피보전권리, 보전의 필요성, 채무자 A의 피고 1 내지 4에 대한 권리 불행사를 요한다.	
(3) 피고 1 내지 4는 A에 대한 채무 발생원인이 공통되거나 동종이어야 하고 각 청구는 동종절차 및 공통관할 만족해야 한다.	
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 1	
i)자신의 이익 옹호하고 일방을 돕기 위한 참가 형태로 보조참	

	가, 공동소송적 보조참가, 공동소송참가 등이 있다. ii)乙이 자신
	을 이행상대방으로 대위권을 행사하며 참가한바 소송목적이 합일
	적으로 확정되는 관계가 되어 공동소송참가로 적법한지 검토한다.
2. 공동소송참가의 의의·취지 및 요건 1.5	
(1) 의의 및 취지 [제83조 1항]	
	타인간 소송계속 중 소송목적이 한 쪽 당사자와 제3자에게 합일
	확정되어야 할 경우 그 자가 공동소송인으로 참가한다. 자기이익
	보호할 수 있게 하기 위함이다.
(2) 요건 [타합소]	
	i)타인간 소송계속 중 ii)소송목적이 한 쪽 당사자와 제3자에게
	합일확정되어야 할 경우 iii)일반 소송요건을 갖추야 한다.
3. 대위소 기판력이 다른 대위채권자에게 미치는지 여부 3.5	
(1) 학설 i)기판력설은 담당설 입장에서 채무자가 대위소제기 사실을	
	알면 대위소 기판력을 받는바 한 대위채권자의 기판력은 다른
	대위채권자에게 미친다고 본다. ii)반사효설은 담당설 입장에서
	채무자가 대위소제기 사실 알면 대위소 기판력 받으므로 채무자
	를 통해 다른 대위채권자도 반사효 받는다고 본다. iii)부정설은
	고유대위권설 입장에서 여러 채권자는 각자 대위권을 행사하여
	당사자, 소송물이 달라 상호간 기판력이 미치지 않는다고 한다.
(2) 判例	
	어떤 사유든 대위소 제기 사실을 채무자가 안 경우에 한해 판결
	효력이 채무자에게 미치므로 다른 채권자가 동일 소송물에 대해

	채권자대위권에 기한 소 제기시 전소 기판력을 받는다.
(3) 검토 및 사안	
	i)생각건대 법정소송담당설 따르는 이상 합일확정을 위해 판시
	타당하며 ii)사안에서 甲대위소 제기 사실을 채무자 A가 안 경우
	다른 대위권자 乙은 기판력 받을 것이다.
4. 여러 채권자들의 대위소송의 경우 합일확정 여부 2.5	
(1) 判例 [대다공물합]	
	대위소가 제기된 것을 채무자가 알았을 때 다른 대위채권자가 기
	판력을 받으므로 대위소 계속 중 다른 채권자가 동일 채무자를
	대위하여 채권자대위권을 행사하며 공동소송참가할 경우, 양 청구
	의 소송물이 동일하다면 소송목적이 한 쪽 당사자와 제3자에게
	합일적으로 확정되어야 할 경우에 해당하여 참가신청은 적법하다.
(2) 사안	
	甲대위소 계속 중 대위소 기판력을 받는 乙이 대위권 행사하며
	공동소송참가했고, 양 청구 소송물 동일하면 소송목적이 甲, 乙사
	이 합일확정 요하므로 참가 적법해질 수 있다.
5. 소송물 동일 여부 판단 4.5	
(1) 소송물 동일성 판단기준	
	判例는 대위채권자들 청구의 소송물이 동일한지는 각기 대위행사
	하는 피대위채권 동일여부로 결정되고, 채권자들이 각기 자신을
	이행 상대방으로 지급을 구했어도 채권자들이 채무자를 대위해
	변제 수령하게 될 뿐 자신 채권에 대한 변제로 수령하는 것은 아

	닌바 서로 소송물이 다르다고 할 수 없다고 한다.
(2) 명시적 일부청구인 경우	
	判例는 원고가 일부청구임을 명시해 피대위채권 일부만 청구한 경우 참가인의 청구금액이 원고 청구금액을 초과하지 않는 한 원고의 청구와 소송물이 동일하여 소송목적이 원고와 참가인에게 합일확정되어야 할 필요성을 인정할 수 있다고 한다.
(3) 사안	
	i) 甲, 乙은 모두 A의 피고에 대한 채권을 대위행사 하며, 乙이 자신을 이행 상대방으로 지급 구했어도 이는 A를 대위해 변제를 수령할 뿐이므로 甲의 대위소와 소송물이 동일할 수 있다.
	ii) 甲이 피고1에 대한 A의 50억 채권 중 11억을, 피고2에 대한 A의 20억 채권 중 4억을, 피고3, 4에 대한 12억 채권 중 2억을 명시적 일부청구했다고 보여지며, 乙이 대위권 행사하며 피고1에 대한 50억 채권 중 9억을, 피고2에 대한 20채권 중 3억을, 피고3, 4에 대한 12억 채권 중 2억을 청구하여 甲의 청구금액을 초과하지 않는바 소송물 동일 요건 인정된다.
6. 일반 소송요건 충족 여부 1	
(1) 일반 소송요건	
	당사자적격, 중복소제기 아닐 것, 제소기간 준수 등이 있다.
(2) 사안	
	乙이 대위권 행사하며 공동소송참가시 위 요건 문제되지 않는다.
7. 사안해결 1	

i)타인인 甲과 피고들의 대위소송 중 ii)甲의 대위소와 소송물이 동일해 소송목적이 甲과 乙사이 합일확정 요하고 iii)乙이 일반 소송요건 갖추어 공동소송참가로 적법하다.

[문제-2]

I. 설문(1)

1. 문제의 소재 0.5

환송 전 항소심에서 부대항소가 있었고, 대법원 환송판결이 있음에도 환송 후 항소심에서 항소취하 가능하면 부대항소인의 이익을 해하고 환송판결 기속력을 허물 수 있는바 이를 살핀다.

2. 항소취하의 의의 및 효과 1

(1) 항소취하 의의 [제393조 1항]

항소심 계속 중 항소 철회해 항소를 소급 소멸시키는 소송행위다. 처분권주의의 발현이다.

(2) 효과

항소심 절차가 소급 소멸한다. 단, 제1심 종국판결은 유효하게 존재하며, 항소기간 도과시점에 제1심 종국판결 내용대로 확정된다.

3. 환송 후 항소심에서 항소취하 가부 3.5

(1) 학설 i)긍정설은 제393조 명문에 따라 환송 후 항소취하 가능하다고 한다. ii)부정설은 환송 후 항소취하를 허용하면 부대항소가 소멸되어 부대항소인에게 가혹하며 항소인이 대법원의 환송판결 기속력을 허물게 되어 부당하다고 한다.

(2) 判例	
항소심 중국판결을 상고심이 파기·환송하면 항소심 중국판결은 처음부터 없던 것이 되므로 새로운 항소심 중국판결 전까지 피항소인이 부대항소 제기와 무관하게 주된 항소를 취하할 수 있다.	
(3) 검토 및 사안	
i) 생각건대 부대항소는 항소에 의존하는 절차로 항소취하로 인한 소멸 불가피하며 처분권주의 존중 위해 판시 타당하다. ii) 상고심이 파기 환송 후 항소심의 중국판결 전이므로 원고 부대항소와 무관하게 피고는 환송 후 항소심에서 항소를 취하할 수 있다.	
4. 항소취하로 부대항소도 소멸하는지 여부 1.5	
(1) 부대항소의 효력 [제404조]	
i) 부대항소는 주된 항소에 종속되어 항소가 취하되거나 각하될 때 효력을 잃는다.	
ii) 다만 항소기간, 항소이익 등 항소요건을 갖추어 제기한 부대항소는 주된 항소가 취하되어도 독립된 항소로 유지된다.	
(2) 사안	
원고는 항소기간 도과 후 부대항소를 제기하였는바 이는 종속 부대항소다. 이는 주된 항소 취하로 함께 소멸된다.	
5. 사안해결 0.5	
환송 후 항소취하 가능하고 부대항소도 함께 소멸하여 정기금 부분 항소는 소급소멸하고 항소기간 도과시 1심판결 확정된다. 상고기각된 일시금은 상고심판결선고시 확정되어 소멸되지 않는다.	

II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 0.5	
	항소심 절차가 소멸되었음에도 이를 간과하고 항소심이 판결을 내린 경우 그 위법성에 대해 검토하고 상고심이 원심이 위법한 원심을 파기하여 소송종료선언할지 검토한다.
2. 항소취하 후 항소심 판결의 위법성 1	
(1) 항소취하 효과	
	항소취하로 항소심 절차 소급소멸하며, 부대항소가 항소요건을 갖춘 것 아닌한 종속성에 따라 함께 소멸되어 이를 심판할 수 없다.
(2) 사안	
	피고가 항소취하했고 원고 부대항소도 항소기간 도과된 것으로 함께 소멸되므로 항소심은 이를 심판할 수 없음에도 이를 심판대상으로 삼아 판결한바 이는 위법한 판결이다.
3. 상고 적법성 1	
(1) 상고 요건	
	상고는 i)대상적격 ii)상고기간 준수 iii)상고이익 등 상고요건 갖추어야 하며, 상고요건 흠결시 상고각하한다.
(2) 사안	
	항소취하 간과판결은 대상적격 등 문제 없어 상고는 적법하다.
4. 상고심의 판단 3.5	
(1) 원심판결 파기	
	i)상고가 이유 있는 경우 상고인용 파기한다. ii)상고심은 직권

	으로 원심의 위법함을 들어 직권파기도 가능하다.
(2)	원심판결의 환송 또는 재판
i)	원심 파기시 상고심은 법률심인바 사실증거 심리 위해 원심으
로	환송함이 원칙이다. ii)[제437조] 단, 상고심이 재판하기 충분
하거나	법원 권한에 속하지 않는 경우 항소심 입장에서 재판한다.
(3)	소송종료선언
1)	소송종료선언 의의
	소송이 유효하게 종료되었음을 확인하는 소송판결이다.
2)	소송종료선언 하는 경우
i)	이미 확정되어 종료된 부분을 심판대상으로 삼아 심판한 경우
ii)	소취하, 항소취하, 포기, 인낙, 화해 등 소송절차가 종료된 부
	분을 심판대상으로 삼아 심판한 경우에 한다.
(4)	사안
	항소취하 간과한 원심판결 위법한바 파기하고 재판하기 충분하여
	항소취하로 절차가 종료되었음을 확인하는 소송종료선언한다.
5.	사안해결 0.5
	항소취하 간과판결에 대한 상고 적법하며 상고심은 원심 파기하
	고 재판하여 소송종료선언한다.
	[문제-3]
I.	설문(1)
1.	문제의 소재 0.5

	전소 승소확정판결 존재할 때 시효중단을 위해 동일 청구권에 기
	해 이행의 소를 제기하는 경우 소의 이익 흠결 여부 및 소의 이
	익 인정되는 경우 본안 심리방법을 논한다.
2. 승소확정판결 받은 청구권 이행의 소 다시 제기 가부 4	
(1) [제265조] 소제기시 시효중단의 효력이 있다.	
(2) 원칙 - 권리보호이익 흠결	
	승소확정판결에는 기판력이 있으므로 당사자가 동일한 소송물에
	대해 신소를 제기하면 권리보호이익 흠결로 각하된다.
(3) 예외 - 시효중단을 위한 경우	
1)전원합의체 다수의견 [압시박]	
	다른 시효중단 사유인 압류는 1회로 제한하지 않음에도 재판상
	청구만 1회로 제한됨은 부당한바, 시효중단을 위해 소제기했고,
	10년의 경과가 임박한 경우 허용한다.
2)전원합의체 소수의견 [집영]	
	이미 집행권원 가져 동일한 소를 제기할 이익이 없고, 채권이 영
	구적으로 존속하게 되어 부당하므로 소의 이익을 부정한다.
3)검토	
	채무자에게도 파산·회생 같은 권리구제 수단을 마련해 주는 것과
	의 균형상 시효중단 방안으로써 소제기를 허용함이 타당하다.
3. 승소확정판결 후 시효중단 위해 제기된 후소의 심리방법 3	
(1) 기판력 의의 및 취지	
	기판력이란 판결모순방지 위해 확정된 종국판결 내용이 후소에

	대해 갖는 구속력이다.
(2) 判例 [전확권요다][(기변)후멸]	
i)	시효중단 위한 후소는 전소 승소확정판결 기판력에 저촉되어서는 안 되므로 확정된 권리를 주장할 수 있는 모든 요건이 구비되어 있는지에 관하여 다시 심리할 수 없다.
ii)	후소에서 전소 변론종결 후 발생한 변제, 면제, 소멸시효와 같은 채권소멸사유는 심리대상이 되어 청구기각판결할 수 있다.
4. 사안해결 1	
(1)	甲의 전소판결은 09.5.4. 승소확정되었다. 甲은 시효중단을 위해 소멸시효 완성기간인 10년의 기간 도과 임박하여 19.4.15. 후소로 동일 청구권 이행의 소를 제기하여 소는 적법하다.
(2)	피고들은 변론종결 전에 발생한 채무 변제 사실을 제출한바 전소 기판력에 의해 차단되어 이를 재판할 수 없다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 1	
i)	[제396조] 항소는 판결정본 송달 후 2주내 제기해야 한다.
ii)	乙, 丙은 항소기간 도과 후 추후보완항소 하였는바 책임질 수 없는 사유 인정 여부 및 그 사유 소멸일 검토하여 추후보완항소가 적법한 것인지 검토한다.
2. 乙, 丙에 대한 소송절차 진행 독립성 - 통상공동소송관계 1.5	
(1) 통상공동소송관계 의의	
	통상공동소송관계란 공동소송인간 합일확정 요하지 않는 관계다.

(2)	통상공동소송관계 심리방식 - 독립의 원칙 [제66조]
	통상공동소송인들은 제66조 독립의 원칙에 따라 1인의 소송행위가 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다.
(3)	사안
	乙, 丙은 채무자와 연대보증인이므로 합일확정 요청되거나 판결효력이 상호간 미치지 않아 통상공동소송관계이며, 각각에 대한 송달 등 소송절차는 상호간 영향 없어 각각의 소송경과에 비추어 추후보완 가부를 검토한다.
3. 소송행위의 추후보완 [제173조] 1.5	
(1)	의의 및 취지
	책임질 수 없는 사유로 불변기간을 해태한 경우, 판결의 확정 등 치명적인 불이익 구제하기 위해 소송행위의 추후보완을 인정한다.
(2)	요건
	i) 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인해 ii) 소송상 불변기간을 지키지 못했을 것을 요한다.
(3)	사안
	乙, 丙은 i) 불변기간인 항소기간을 해태하였는바 ii) 그것이 乙, 丙의 책임질 수 없는 사유에 의한 것인지 판단해야 한다.
4. 책임질 수 없는 사유 인정 여부 3.5	
(1)	判例
	1) 처음부터 공시송달된 경우
	처음부터 소장부분 등의 서류가 공시송달된 경우 소제기 사실을

	알면서 고의로 행방을 감추는 등 특별한 사정 없는한 공시송달 사실을 모른데 과실이 없어 추완항소 가능하다고 한다.
	2)소송도중 공시송달된 경우
	처음엔 통상송달에 의해 소송이 진행되다가 피고가 주소를 옮기고 주소변경신고를 안해 공시송달 된 경우, 소송진행을 알아볼 의무가 있어 당사자에게 과실 있다고 하여 추완상소를 부정한다.
	(2) 사안
	i)乙은 처음 소장부분이 주소지로 통상송달 되었고 이후에 판결정본이 공시송달되어 소송진행을 알아볼 의무가 있는바 책임질 수 없는 사유 부정된다.
	ii)丙은 처음 소장부분부터 공시송달되었고 고의로 소송 회피한 사정 없어 소송진행을 모른데 책임질 수 없는 사유 인정된다.
	5. 추후보완 시기 충족 여부 4.5
	(1) 원칙 [제173조 1항]
	소송행위의 추후보완은 장애 사유가 없어진 날부터 2주내 한다.
	(2) 공시송달의 경우
	判例는 공시송달의 경우, 단순히 판결이 있었던 사실을 안 때가 아니고, 나아가 판결이 공시송달 방법으로 송달된 사실을 안 때부터 장애사유가 없어진 것으로 본다.
	(3) 공시송달로 판결이 이루어진 것을 안 때의 의미
	判例는 당사자가 판결이 공시송달의 방법으로 송달된 사실을 안 때는 통상적으로 당사자나 소송대리인이 사건기록을 열람하거나

	판결정본을 영수한 때로 볼 수 있다고 한다.
(4)	판결이 공시송달된 것을 안 것으로 인정할 수 있는 경우
	判例는 당해 판결이 있었던 사실을 알았고 사회통념상 그 경위에
	대해 당연히 알아볼만한 특별한 사정이 있었다고 인정되는 경우
	그 경위에 대해 알아보는데 통상 소요되는 시간이 경과한 때 판
	결이 공시송달 방법으로 송달된 사실을 알게 된 것으로 본다.
(5)	사안
	乙, 丙은 후소에서 송달받은 준비서면에 제1심 판결문 사본이 첨부
	되어 있어 판결이 있었던 것을 알았을 것이고, 21.7.5. 대법원
	시스템을 통해 제1심 재판 존재를 알게되어 이때 판결이 공시송
	달 된 것을 알아 책임질 수 없는 사유 소멸일로 볼 수 있고 丙은
	그로부터 2주내 추후보완 항소제기해야 한다.
6.	사안해결 1
(1)	乙은 소송진행을 모른데 책임질 수 없는 사유가 부정되어 그의
	추후보완 항소는 부적법하다.
(2)	丙은 소송진행을 모른데 책임질 수 없는 사유 인정되고, 책임질
	수 없는 사유 소멸일 21.7.5.로부터 2주 이후인 21.7.29.에 추후
	보완 항소 제기하여 부적법하다.
	[문제-4]
	I. 설문(1)
1.	문제의 소재 1

	甲은 회복등기이행청구하면서, 집행불능시 전보배상까지 구한바,
	집행불능 대비한 대상청구인지 및 주청구와의 병합 형태를 검토
	하고, 대상청구가 장래이행의 소 요건 갖추어 적법한지 논한다.
2. 대상청구의 종류 0.5	
	i) 변론종결시 주청구 이행불능으로 기각될 것 대비하여 전보배
	상 구하는 경우와 ii) 장래 집행단계에서 주청구 집행불능 대비하
	여 전보배상 미리 구하는 경우가 있다.
3. 집행불능 대비 대상청구의 병합 형태 3.5	
(1) 判例 [본원집 현장단]	
	본래 급부청구의 현존함 전제로 이것이 집행불능이 되는 경우에
	대비하여 전보배상을 미리 청구하는 경우, 양자의 병합은 현재 급
	부청구와 장래 급부청구의 단순병합에 속하는 것으로 허용된다.
(2) 학설 i) 순서를 붙여 청구한바, 부진정 예비적 병합이라는 견해	
	ii) 본래 급부청구가 기각될 것을 조건으로 한 청구가 아니므로
	단순병합으로 보는 견해 있다.
(3) 검토 및 사안	
	i) 생각건대, 두 청구가 모두 인용될 수 있는 점에 따라 단순병합
	으로 볼 것이다. ii) 사안에서 본래 급부인 회복등기이행청구 현존
	함을 전제로 이것이 집행불능 되는 경우에 대비하여 전보배상으
	로 3억 원의 지급을 미리 구하는 경우, 이는 현재이행의 소와 장
	래이행의 소의 단순병합으로 볼 것이다.
4. 대상청구의 장래이행의 소 요건 충족 여부 3	

(1) 장래이행의 소 의의 및 요건 [제251조] [기계미]
1) 변론종결시 기준 이행기가 장래에 도래하는 청구권을 주장하며 제기하는 소로 미리 집행권원 얻어 두었다가 이행기 도래시 즉시 강제집행하기 위함이다.
2) ①청구권 발생 기초가 되는 법률관계가 변론종결시 존재하고, ②그러한 상태가 이행기까지 계속될 것이 예상되어야 하며, ③미리 청구할 필요가 있어야 한다.
(2) 사안
①근저당권설정등기 불법말소의 법률관계가 변론종결시 존재하고, ②회득등기절차 이행의 집행불능 조건성취 개연성 충분하고 ③현재 乙이 회복등기의무를 해태하고 있어 미리청구할 필요 있다.
5. 사안해결 0.5
甲의 청구는 단순병합이며 장래이행소 요건 갖추어 적법하다.
II. 설문(2)
1. 문제의 소재 0.5
甲의 청구는 단순병합의 형태로 볼 수 있다. 甲이 예비적 청구에 대해서만 불복한바 불복하지 않은 주위적 청구도 항소심으로 이심되는지 여부 및 항소심 심판대상이 되는지 여부를 검토한다.
2. 예비적 청구에 대한 불복으로 주위적 청구 이심 여부 3
(1) 상소불가분원칙 의의 및 취치
상소로 인한 확정차단 및 이심 효력은 원판결 전부에 미친다. 상소심에서의 심판범위 확장이 가능하도록 하기 위함이다.

(2) 단순병합의 경우	
1)判例	
	수개의 청구가 하나의 판결로 이루어진 경우 그 중 한 청구에 대해 불복시 모든 청구가 확정차단되고 항소심으로 이심된다.
2)학설 i)判例와 같은 견해 있으나 ii)반대견해는 형식적으로 하나의 판결이지만 실질적으로 수개의 청구이므로 불복하지 않은 청구는 항소심으로 이심되지 않고 분리확정된다고 한다.	
3)검토 및 사안	
	i)생각건대 전부판결에 대해서는 심판범위 확장을 위해 상소불가분원칙 적용이 타당하다. ii)사안에서 甲은 예비적 청구만 불복했지만 1심은 전부판결인바 주위적 청구도 확정차단되고 항소심으로 이심된다.
3. 주위적 청구가 항소심 심판대상이 되는지 여부 1.5	
(1) 불이익변경금지원칙 의의 및 취지 [제415조]	
	1심판결은 당사자가 불복한 한도 내에서 변경 가능하다. 항소심에서 처분권주의 발현이다.
(2) 사안	
	甲은 예비적 청구에 대해서만 불복하여 이 부분만 항소심 심판대상이되고 주위적 청구는 항소심 심판대상이 되지 않아 이 부분을 심판할 수 없다.
4. 사안해결 0.5	
	甲의 예비적 청구 불복으로 주위적 청구도 확정차단되어 항소심

으로 함께 이심되나 불복 대상이 아니어서 항소심 심판대상이 아
 님에도 항소심이 이를 심판하여 청구기각한바 부적법하다.

- 이 하 여 백 -